

MANUELA TOLIĆ; usporedba braka, izvanbračne zajednice te formalnog i neformalnog ŽP.				
	BRAK	IZVANBRAČNA ZAJEDNICA	ŽIVOTNO PARTNERSTVO	NEFORMALNO ŽIVOTNO PARTNERSTVO
DEFINICIJA	je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.	je zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka.	je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom u skladu s odredbama posebnog zakona.	je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo, a trajala je najmanje 3 godine i od početka udovoljavala pretpostavkama za valjanost životnog partnerstva.
OBILJEŽJA	formalnost, monogamnost, heteroseksualnost → biološka komponenta, ravnopravnost spolova i načelo konsenzusa	neformalnost, ostala obilježja ista kao kod braka. (ObZ 2015 u potpunosti je izjednačio izvanbračnu zajednicu s brakom osim forme u odnosu na formu)	formalnost, monogamnost, homoseksualnost, načelo konsenzusa, načelo jednakosti, zabrana diskriminacije	neformalnost, -II-
DOB	18 godina ili osoba starija od 16 uz sudsko dopuštenje	pretpostavke iste kao za valjanost braka	18 godina (maloljetnici nikako)	-II-
NAČIN SKLAPANJA/NASTANKA	suglasnom izjavom žene i muškarca u građanskom ili vjerskom obliku muškarca u građanskom ili vjerskom obliku	život u zajednici najmanje tri godine (ili manje u slučaju da se rodi zajedničko dijete ili je	mora biti sklopljeno pred nadležnim tijelom (matičarom) u skladu s odredbama ŽŽP-a	život u zajednici najmanje tri godine te je od početka udovoljavala pretpostavkama za valjanost životnog partnerstva

		nastavljena brakom		
--	--	-----------------------	--	--

+ dodatak :

BRAK

* PRETPOSTAVKE ZA POSTOJANJE BRAKA :

1. različitost spolova
2. izjava o pristanku na brak
3. sudjelovanje ovlaštenog predstavnika države/vjerske zajednice

- Pretpostavke za postojanje braka treba ispuniti kumulativno. Ako u trenutku sklapanja braka nije bila ispunjena neka od triju gore navedenih pretpostavaka, brak nije nastao pa ne nastaju ni pravni učinci braka.

* BRAČNE SMETNJE:

1. maloljetnost
2. nesposobnost za rasuđivanje i djelomična lišenost poslovne sposobnosti
3. srodstvo po krvi
4. odnos posvojenja
5. trajanje prethodnog braka i registriranog ŽP

- Sadržaji oko kojih se bračni drugovi mogu sporazumijevati (uređeno dispozitivnim propisima):
 - izbor prezimena
 - mjesto stanovanja
 - rađanje i podizanje djece
 - obavljanje kućnih poslova
- Učinci braka uređeni kogentnim propisima (bračni drugovi se o njima ne mogu sporazumijevati contra legem):
 - ravnopravnost
 - vjernost i uzajamno pomaganje
 - međusobno poštovanje i dužnost održavanja skladnih bračnih i obiteljskih odnosa
 - izbor rada i zanimanja
- Pravo na tužbu radi utvrđivanja postoji li brak ili ne pripada osobi koja za to ima pravni interes i centru za socijalnu skrb.
- Spor radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, bračni je spor, i vodi se kao parnični postupak.
- Presuda kojom se utvrđuje da brak ne postoji ili postoji deklarativne je naravi (ex tunc)

* PRESTANAK BRAKA :

(1) smrću bračnog druga

(2) proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim

(3) poništajem

(4) razvodom

<u>OVLAŠTENICI S PRAVOM NA TUŽBU ZA PONIŠTAJ BRAKA</u>	<u>oba bračna druga, CZSS i osoba s pravnim interesom, a u maloljetničkom braku još i roditelji maloljetnika</u>
<u>ROKOVİ</u>	<u>U načelu rok je neograničen, ali u pojedinim slučajevima je rok točno određen → u slučaju maloljetničkoga braka (do nastupanja punoljetnosti) i braka osobe lišene poslovne sposobnosti (sve dok se osobi ne vrati poslovna sposobnost). Produženje roka namijenjeno je maloljetnomu bračnom drugu da može poništavati svoj brak još godinu dana nakon stjecanja punoljetnosti te osobi koja je djelomice lišena poslovne sposobnosti za davanje izjava koje se odnose na osobna stanja.</u>

<u>OVLAŠTENICI S PRAVOM NA TUŽBU ZA RAZVOD BRAKA</u>	<u>Samo bračni drugovi (čak i osoba koja je lišena poslovne sposobnosti za davanje osobnih izjava)</u> - <u>Privremeno ograničenje jednostranog zahtjeva za razvod braka: Muž nema pravo na tužbu radi razvoda braka za vrijeme trudnoće žene te sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života. Osim toga, postoji i ograničenje za onog bračnog druga koji ne pristupi postupku obveznog savjetovanja i medijacije kad u braku postoji maloljetno dijete.</u>
<u>UZROCI ZA RAZVOD BRAKA</u>	• <u>poremećenost bračnih odnosa</u> • <u>prestanak bračne zajednice</u> • <u>sporazum bračnih drugova</u>

IZVANBRAČNA ZAJEDNICA

- razlikuju se punovažne i nepunovažne, slobodne i neslobodne, te zakonske i nezakonske izvanbračne zajednice
- otpor braku kao pravnom institutu
- jednakost u pravima s bračnim drugovima u odnosu na roditeljsku skrb, na posvojenje, skrbništvo, stjecanje i diobu imovine i međusobno uzdržavanje
- neformalna zajednica bez mogućnosti ili obveze registracije
- pitanje dokazivanja?

(formalno) ŽIVOTNO PARTNERSTVO

- Zakon o istospolnim zajednicama



- Učinci životnog partnerstva su: osobna prava i obveze, uzdržavanje, odnosi vezani uz djecu i imovinski odnosi te nasljeđivanje, porezni status životnih partnera u sustavu socijalne skrbi, prava i obveze u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, prava i obveze u vezi sa zapošljavanjem i radnim odnosima, pristup javnim i tržišnim uslugama, kao i javnopravni položaj životnog partnerstva.

- Tužbu radi utvrđenja postoji li životno partnerstvo ili ne postoji ovlaštena je podnijeti svaka osoba koja ima pravni interes i CZSS.
- Raskid životnog partnerstva može biti u sudskom postupku ili jednostavnom izjavom pred matičarom.

NEFORMALNO ŽIVOTNO PARTNERSTVO

- Dokazuje se kao i izvanbračna zajednica, a Zakon o životnom partnerstvu upućuje životne partnere da se u slučaju spora između njih postojanje neformalnog životnog partnerstva dokazuje pred nadležnim sudom.